Comenzado el	lunes, 29 de abril de 2024, 18:57
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 6 de mayo de 2024, 17:59
Tiempo empleado	6 días 23 horas
Puntos	10,00/14,00
Calificación	**7,14** de 10,00 (**71,43**%)

Pregunta 1

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Podrá la Administración convalidar los actos nulos?

a. Sí, en todo caso.

b. Si, declarando su conversión.

c. No, en ningún caso.

d. Si, subsanando los vicios de que adolezcan. ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
No, en ningún caso.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Desde cuándo produce efecto el acto de convalidación de otro acto anulable?

a. Desde su fecha salvo lo dispuesto para la retroactividad de los actos administrativos contemplado en el artículo 39.3. ✔

b. Desde su fecha, salvo lo dispuesto para la eficacia de los actos administrativos.

c. Desde la fecha del acto anulable.

d. Desde su fecha, en todo caso.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Desde su fecha salvo lo dispuesto para la retroactividad de los actos administrativos contemplado en el artículo 39.3.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿A que nos estamos refiriendo al señalar que la nulidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero?

- a. A los límites a la extensión de la nulidad o anulabilidad de los actos administrativos. ✔
- b. A la conversión de actos viciados.
- c. A la conversión de actos y trámites.
- d. A la transmisibilidad.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
A los límites a la extensión de la nulidad o anulabilidad de los actos administrativos.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes actos administrativos es nulo de pleno derecho?

- a. Todas las anteriores son falsas. ✔
- b. Los que establezcan disposiciones que vulneren otras superiores.
- c. Los actos administrativos realizados fuera del tiempo establecido para ellos.
- d. Los actos que incurran en cualquier defecto de forma.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Todas las anteriores son falsas.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes actos de las Administraciones Públicas es considerado como anulable?

- a. Los que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
- b. Los que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. ✔
- c. Todas las anteriores son falsas, dado que son actos nulos de pleno derecho reconocidos en el artículo 57 de la LPAC.
- d. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Los que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Dónde se realizará la publicación de un acto administrativo?

- a. En el Boletín Electrónico del Estado.
- b. En el Diario Oficial que corresponda, según cual sea la Administración de la que proceda el acto a notificar. ✔
- c. En el Boletín Oficial del Estado.
- d. En el Diario Oficial Electrónico de la Administración actuante.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
En el Diario Oficial que corresponda, según cual sea la Administración de la que proceda el acto a notificar.

Pregunta 7

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Como debe obrarse, cuando se ignore el lugar de notificación a un interesado?

- a. La notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado.
- b. La notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Diario Oficial que corresponda. ✖
- c. La notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Electrónico del Estado.
- d. La notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Diario Oficial Electrónico de la administración actuante.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
La notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Como procede obrar si nadie se hiciera cargo de la notificación en ausencia del interesado y el intento fuera posterior a las 15 horas?

- a. Se dará por finalizado el procedimiento sin más trámite.
- b. Se intentará de nuevo por una segunda vez.
- c. Se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento.
- d. Se intentará una segunda vez dentro de los 3 días siguientes y antes de las 15 horas, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de 3 horas entre ambos intentos de notificación. ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Se intentará una segunda vez dentro de los 3 días siguientes y antes de las 15 horas, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de 3 horas entre ambos intentos de notificación.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Como deben obrar las Administraciones Públicas con la acreditación de la notificación efectuada?

- a. Deben escanearla e incorporarla, acto seguido, al expediente.
- b. Deben incorporarla al expediente. ✔
- c. Deben incorporarla electrónicamente al expediente.
- d. Deben escanearla.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Deben incorporarla al expediente.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes elementos no debe contener una notificación efectuada por una Administración a un interesado?

- a. Texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa.
- b. Órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos (los recursos).
- c. Todos los anteriores elementos deben consignarse. ✔
- d. Expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Todos los anteriores elementos deben consignarse.

Pregunta 11

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Como se presumen, según la LPAC, los actos administrativos?

- a. Ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en la Constitución Española.
- b. Válidos.
- c. Ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en la LPAC. ✖
- d. Ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en sus normas reguladoras.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Válidos.

Pregunta 12

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Como debe actuarse cuando los órganos administrativos dicten una resolución de forma verbal?

- a. La constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que reciba oralmente. ✖
- b. El titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal, con expresión de su contenido.
- c. La constancia electrónica del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano superior jerárquico.
- d. El titular de la competencia podrá autorizar una relación de las que pueden dictarse verbalmente, con expresión de su contenido.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
El titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal, con expresión de su contenido.

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes actos administrativos no precisa ser motivado?

- a. Los que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
- b. Los que resuelvan procedimiento de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recurso administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión.
- c. Los que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.
- d. Los que acepten el desistimiento por el interesado. ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Los que acepten el desistimiento por el interesado.

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Que supone la motivación en la LPAC?

- a. Que el conjunto de actos administrativos señalados en el artículo 35 precisan una sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho. ✔
- b. Una garantía para desterrar la sospecha de objetividad por parte de la Administración.
- c. Ciertas la A y la B.
- d. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Que el conjunto de actos administrativos señalados en el artículo 35 precisan una sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho.